

پیش نویس قرارداد

قرارداد احداث و بهره‌برداری از باغ بادام

بین:

۱. [نام شرکت/شخص ایرانی]، ثبت‌شده در ایران، به نمایندگی [نام نماینده] (که از این پس "طرف ایرانی" نامیده می‌شود)
۲. [نام شرکت/شخص ازبکستانی]، ثبت‌شده در ازبکستان، به نمایندگی [نام نماینده] (که از این پس "طرف ازبکستانی" نامیده می‌شود)

مقدمه:

با توجه به تمایل طرفین به همکاری در احداث و بهره‌برداری از یک باغ بادام در مساحت ۱۰۰ هکتار واقع در [موقعیت زمین در ازبکستان] و در راستای توسعه و سرمایه‌گذاری مشترک، این قرارداد تحت شرایط زیر منعقد می‌گردد:

ماده ۱: موضوع قرارداد

۱. طرف ازبکستانی متعهد به تأمین زمین، تأسیسات زیرساختی و نیروی کار مورد نیاز پروژه است.
۲. طرف ایرانی متعهد به تأمین، انتقال و کاشت نهال‌های بادام، مدیریت پروژه، تأمین نهاده‌های کودی و سمی و ارائه دانش فنی جهت بهره‌برداری از باغ است.

ماده ۲: مدت قرارداد

۱. مدت این قرارداد ۴۰ سال از تاریخ امضای آن خواهد بود، مگر اینکه طرفین توافق بر تمدید یا فسخ آن داشته باشند.

ماده ۳: سهم و نحوه مشارکت

۱. طرفین در مالکیت و درآمد پروژه به نسبت مساوی (۵۰-۵۰) سهم خواهند بود.
۲. کلیه هزینه‌های اجرایی مطابق سهم مشارکت تقسیم می‌شود.

ماده ۴: تعهدات طرفین

الف) تعهدات طرف ازبکستانی:

۱. تأمین و تحویل زمین آماده‌سازی‌شده جهت کاشت نهال‌ها.
۲. احداث و نگهداری تأسیسات لازم شامل سیستم آبیاری، انبارها و جاده‌های داخلی.
۳. تأمین نیروی کار مورد نیاز عملیات زراعی و برداشت.

ب) تعهدات طرف ایرانی:

۱. تهیه و ارسال نهال‌های استاندارد و باکیفیت.
۲. اجرای عملیات کاشت و راه‌اندازی اولیه باغ.
۳. مدیریت فنی پروژه و تأمین نهاده‌های لازم (کود، سم و سایر مواد ضروری).
۴. نظارت و ارائه دستورالعمل‌های فنی جهت بهره‌برداری بهینه.

ماده ۵: نحوه فروش

۱. نحوه فروش نهایی محصول به صورت راهکار ترکیبی میباشد بدین معنا در کوتاه مدت فروش عمده به بازار های داخلی ازبکستان و کشور های همسایه ، در میان مدت عقد قرارداد تامین با شرکت های بزرگ ، در بلند مدت سرمایه گذاری در فراوری محصول برای افزایش ارزش افزوده.

۲. در مدل فروش محصول هر دو طرف در فروش نقش داشته باشند و شفافیت مالی از طریق حساب مشترک و گزارش های مالی منظم اقدام شود.

ماده ۶: تقسیم درآمد و هزینه ها

۱. درآمد حاصل از فروش محصولات به نسبت مساوی میان طرفین تقسیم می شود.

۲. هزینه های عملیاتی، از جمله نگهداری، کوددهی، برداشت و بازاریابی، بر اساس توافق طرفین تأمین می شود.

ماده ۷: قصورات قانونی قرارداد

کسورات قانونی مبتنی بر قوانین مالیاتی و تجاری هر دو کشور (ایران و ازبکستان) است که عبارت اند از:

۱. مالیات ها و عوارض قانونی
۲. هزینه های بیمه و تامین اجتماعی
۳. توافق نامه جلوگیری از مالیات مضاعف
۴. سایر هزینه های قانونی

ماده ۸: شرایط حل اختلاف

۱. این قرارداد تابع قوانین تجارت بین الملل و قوانین جاری دو کشور ایران و ازبکستان خواهد بود.

۲. در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند کرد آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در غیر این صورت، اختلافات از طریق [انتخاب مرجع داورى مثل اتاق بازرگانى بین المللى یا دادگاه خاص] حل خواهد شد و هزینه های مربوطه طبق رای نهایی بین طرفین تقسیم خواهد شد.

ماده ۹: سایر شرایط

۱. هیچ یک از طرفین بدون موافقت کتبی طرف دیگر، حق انتقال حقوق و تعهدات خود را به اشخاص ثالث ندارد.

۲. هرگونه اصلاح یا تغییر در این قرارداد باید به صورت کتبی و با امضای طرفین انجام گیرد.

این قرارداد در [تاریخ] در [مکان امضا] در دو نسخه (فارسی و روسی/ازبکی) تهیه و به امضای طرفین رسیده است که هر نسخه دارای اعتبار یکسان است.

امضاها:

طرف ایرانی:
نام و امضا: [نام نماینده]

طرف ازبکستانی:
نام و امضا: [نام نماینده]